

1500581-48.2020.8.26.0063

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME BECKER ATHERINO

Comarca: Barra Bonita

Foro: Foro de Barra Bonita

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/03/2022

... da ré Simone em relação ao tráfico de drogas; que também não detinha nenhuma informação de que João Lucas traficava; que percebe que João Lucas tem algum tipo de deficiência; que nunca atendeu qualquer ocorrência envolvendo Simone por tráfico de drogas; que os pinos estavam com resquício de droga, o que indica que ele foi usado e guardado; que não se recorda se os cigarros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barra Bonita

Foro de Barra Bonita

1ª Vara

Praça Dr. Meira, s/nº, Barra Bonita-SP - cep 17340-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500581-48.2020.8.26.0063

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2141404/2020 - DEL.POL.IGARACU DO TIETE, 11831611 - DEL.POL.IGARACU DO TIETE, 308/20/209 - DEL.POL.IGARACU DO TIETE, 2141404 - DEL.POL.IGARACU DO TIETE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS APARECIDO DA SILVA e outro

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME BECKER ATHERINO

Vistos.

LUIS APARECIDO DA SILVA, vulgo "GORDINHO" e SIMONE DA SILVA qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, em concurso material de delitos, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Concessão de liberdade provisória em face do Réu Luís Aparecido da Silva (fls.82/84).

A ré Simone foi notificada à fl. 195; O réu Luís Aparecido da Silva foi notificado à fl.197.

O réu Luiz apresentou a defesa prévia na fl. 205.

A ré Simone apresentou defesa prévia na fl.206;

A denúncia foi recebida em 05/03/2021 (fls.214/216).

A ré Simone foi citada à fl.252; Réu Luís citado à fl.254.

Em decisão das fls. 268/269 foi decretada a prisão preventiva do réu Luís Aparecido da Silva, visto que ele estava ameaçando e agredindo verbalmente e fisicamente a corré Simone da Silva.

Não havendo hipótese de absolvição sumária foi designada data para a realização da audiência de Instrução e Julgamento. Nesta audiência foram ouvidas três testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa e, ao final, interrogados os réus.

As partes apresentaram suas alegações finais, conforme mídia anexa.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Narra à denúncia que no dia 10 de junho de 2020, por volta das 09 horas, na Rua Antônio Martins, nº 271, Centro, na cidade de Igarapu do Tietê, nesta comarca de Barra Bonita/SP, LUIS APARECIDO DA SILVA, vulgo "GORDINHO", SIMONE DA SILVA ELIAS e JOAO LUCAS DA SILVA, mantinham em depósito e guardavam para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (uma) porção de "maconha", com peso líquido aproximado de 0,27g (vinte e sete centigramas) e 02 porções de "maconha", sob a forma de cigarros artesanais, com peso líquido aproximado de 0,33g (trinta e três centigramas), drogas estas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, em data incerta, porém antes da ocasião acima descrita, no mesmo local mencionado, LUIS APARECIDO DA SILVA, vulgo "GORDINHO", SIMONE DA SILVA ELIAS e JOAO LUCAS DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei n.

11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas).

A dinâmica dos delitos não devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.09/13), auto de exibição/apreensão (fls.14/15), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.16/17), Laudo pericial definitivo com resultado positivo para as drogas apreendidas (fls.122/126; 127/131), Laudo pericial exame em peça (fls.132/136), relatório final 152/156, bem como a prova oral colhida.

Em fase inquisitiva, a testemunha Thiago Bizzo Marcondes Fonseca, policial civil, disse que "é Investigador de Polícia, lotado nesta Delegacia, e na data de hoje, acompanhado dos Policiais Militares, Sgt. Zacharias e CB Paulo Cezar deu fiel cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão, expedido pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Foro de Barra Bonita, Processo nº1500552-95.2020.8.0063, no imóvel de Luiz Aparecido da Silva, vulgo "GORDINHO", o qual é muito conhecido nos meios Policiais pelo delito de Tráfico Ilícito de entorpecentes. Tal imóvel situa-se na Rua Antônio Martins, 271, no bairro São José II, desta cidade. No referido local, o Investigador de Polícia logrou êxito em localizar uma porção de maconha, uma balança de prisão, um "rolo pack" (próprio para acondicionar entorpecentes), bem como oito eppendorfes contendo resquícios de cocaína, dois cigarros de maconha e a quantia de R\$ 446,00, em notas diversas. Antes aos fatos, foi-lhe dado voz de prisão e, em seguida, foi conduzido a esta Delegacia, onde Autoridade Policial ratificou o flagrante. Vale ressaltar que é de seu conhecimento que Luís é desempregado, e a fim de ludibriar possíveis as investigações que possam recair contra ele, comprova sua renda com uma edícula e casas de aluguel. Diante disse, deram voz de prisão em flagrante ao indiciado e o conduziram a esta Unidade Policial para as providências legais de Polícia Judiciária".

Em juízo, a testemunha Thiago Bizzo Marcondes Fonseca, policial civil, alegou que apuravam varias denuncias desde que chegou em Igarapu; que as denuncias eram todas em relação ao vulgo gordinho, que é o Luis; que tinham informações de que ele tinha uma arma e estaria envolvido com o trafico, mas não guardava entorpecentes em casa; que fizeram trabalhos de investigação e perceberam movimentações em seu imóvel; que já tinham denuncias de que ele traficava; que solicitaram busca; que cumpriram o mandado; que a casa dispunha de aparatos que dificultavam a entrada; que havia muro alto e ofendículas; que o portão era de difícil acesso; que optaram em chamar o acusado; que ele demorou a abrir o portão; que o cientificaram do mandado; que ele disse que não tinha drogas; que localizaram uma porção de maconha, dois cigarro de maconha, uma balança de precisão 446 em notas diversas, "eppendorfs" de cocaína e um "rolopack" utilizado para embalar entorpecentes; que o réu alegou que não

praticava trafico e disse que a maconha era do filho portador de necessidades especiais; que ele disse que os pinos de cocaína vazios eram de sua esposa; que a esposa disse que não seriam dela; que não se recorda o que ele disse sobre a balança; que não localizaram arma; que algum tempo após o trabalho de investigação receberam informações de que o réu estaria coagindo a esposa para na audiência negasse que ele seria traficante; que receberam fotografias dele agressivo; que ele teria quebrado um porta e uma mesa e por conta disso foi feito um boletim de ocorrência de coação no curso do processo; que a esposa disse que a todo momento ela o ameaçava e disse que ela sabia que ele traficava, que sabia que ele tinha uma arma, mas que ela não sabia que ele tinha uma arma; que não tinham nenhuma denuncia da ré Simone em relação ao tráfico de drogas; que também não detinha nenhuma informação de que João Lucas traficava; que percebe que João Lucas tem algum tipo de deficiência; que nunca atendeu qualquer ocorrência envolvendo Simone por trafico de drogas; que os pinos estavam com resquício de droga, o que indica que ele foi usado e guardado; que não se recorda se os cigarros estavam parcialmente consumidos; que na maioria das vezes os pinos apreendidos são iguais.; que salvo engano os pinos eram de varias cores e não se recorda se eram de tamanhos diferentes; que não havia droga embalada com o plástico; que apreendem os plástico sempre que há outro indicio de trafico; que no caso apreenderam o rolopack pois havia balança de precisão.

Em sede administrativa a testemunha Diego Fabiano Zacharias, policial militar, disse que "é Sargento da Polícia Militar e, na data de hoje, por voltas das 09h, ele e seu companheiro de farda, prestaram apoio ao Investigador de Polícia, Thiago, para cumprir Mandado de Busca e Apreensão na casa de Luís Aparecido da Silva, vulgo "Gordinho". Complementa o Policial Militar que é de seu conhecimento que "Gordinho" (assim conhecido nos meios) pratica o crime de tráfico há tempos nesta cidade, mas que dificilmente consegue ser abordado. Presenciou na data de hoje quando o Investigador de Policia logrou êxito em localizar os entorpecentes, bem como o dinheiro e os objetos relacionados ao trafico, como balança de precisão e rolo de fita Pack, assim como a quantia de R\$ 446,00 em notas diversas e dois cigarros de maconha. Diante disso, deram voz de prisão em flagrante ao indiciado e o conduziram a esta Unidade Policial para as providências legais de Policia Judiciárias".

Em juízo Diego Fabiano Zacharias, policial militar, alegou que se recorda da ocorrência; que foram apoiar o Investigador Thiago no manda de busca na residência do Luís, como já havia várias denúncias de tráfico de drogas sobre ele, chegaram ao local de manhã, a residência é de difícil acesso, então solicitamos por ele no portão, fomos atendidos e ele franquiou a nossa entrada para realizar a busca e durante a busca foram localizados pouca quantidade drogas, cocaína e dois cigarros de maconha, que ele alegou que era do filho dele, que o filho dele usava, mas foram localizados também filmes para embalagem que geralmente é utilizado para embalagem de drogas e balança de precisão, havia bastante denúncia referente a ele no tráfico de drogas, a gente também sabia que havia movimentação bem estranha na frente da casa dele, então ele foi conduzido para delegacia e permaneceu preso; que não lembra se havia resquícios de entorpecentes na balança; que havia dinheiro no local também, mais de R\$ 400,00 (quatrocentos) em notas diversas; que ele justificou esse dinheiro sendo de aluguel, que ele tem edícula e casa de aluguel e ele fala que é disso ai; que a Simone e o João Lucas estavam no local também; que o Luís indicou que os entorpecentes eram do filho e o filho acabou assumindo que eram dele os entorpecentes, mas como foi dito, ele tem processo de insanidade mental e foram achados no quarto do Luís, os cigarros de maconha; que os eppendorfs de cocaína foram achados na área de churrasqueira, uma área livre, uma edícula; que os cigarros de maconha estavam no quarto do Luís; que ele pessoalmente nunca abordou o Luís; que o Luís, o "gordinho" no caso, estaria vendendo drogas na casa dele; que em patrulhamento já notou a movimentação na casa dele, carros e motos parando e saindo, esse tipo de coisa; que em relação à Simone nunca recebeu uma denúncia; que não atendeu nenhuma ocorrência em relação a Simone; que ela estava na casa no dia; que nunca fez campanas na casa de Luís, somente patrulhamento, pois havia um bar que eles passavam sempre e que quando é recebido uma denúncia de uma casa um local que tem tráfico de droga passamos a ter um olhar mais especial para aquela casa,

mas nunca abordou uma pessoa saindo de lá; que já viu de relance carro ou moto saindo; que nunca viu ninguém comprando droga na casa; que o rolo de filme era de material transparente; que não se lembra se porção de droga estavam enrolado no rolo de filme ou dentro de uma sacolinha de supermercado; que não se recorda se os eppendorfs eram da mesma cor ou tamanho; que a grande maioria estava vazia, só com resquícios; que não se lembra se os cigarros de maconhas estavam parcialmente consumidos; que a Simone falou que o filho era usuário, que foi compatível com a versão do Luís, mas que não sabia que tinha drogas na casa; que o Luís disse que os cigarros de maconha era do filho; que os pinos ele pegou na edícula que aluga, pra limpar não sei qual era finalidade dele, mas ele acabou guardando lá; que ele utiliza a balança de pressão na cozinha, pra pesar comida; que as denúncias mencionavam somente o Luís; que as denúncias vão mais na polícia civil e segundo o Investigador Thiago eram bastantes denúncias; que durante o turno dele nunca recebeu uma denúncia e nem uma ligação 190 sobre Luís, mas que os policiais conversavam entre si.

Em solo policial, a testemunha Paulo Cezar Ribeiro, policial militar relatou que “é Policial Militar nesta cidade e, na data de hoje, por volta das 09 h, ele e seu companheiro de farda, Sgt. Zacharias prestaram apoio ao Investigador de Polícia, Thiago, para cumprir Mandado de Busca e Apreensão na casa de Luís Aparecido da Silva, vulgo “gordinho”. Complementa o Policial Militar que é de seu conhecimento que “Gordinho” (assim conhecido nos meios) pratica o crime de tráfico há tempos nesta cidade, tendo, inclusive, presenciado algumas vezes um fluxo de pessoas indo até a residência de Luís à sua procura, mas que dificilmente consegue ser abordado. É de seu conhecimento que Luís possui uma edícula, para alugar, e que usa o imóvel para dificultar as investigações, pois alega que seus rendimentos são provenientes de tal aluguel. Presenciou na data de hoje quando o Investigador de Polícia logrou êxito em localizar os entorpecentes, bem como o dinheiro e os objetos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e rolo de fita pack, assim como a quantia de R\$ 446,00 em notas diversas e dois cigarros de maconha. Diante disso, deram voz de prisão em flagrante ao indiciado e o conduziram a esta Unidade Policial para as providencias legais de policia judiciaria.

Em audiência Paulo Cezar Ribeiro, policial militar, informou que nos dias dos fatos estava de serviço juntamente com o sargento Zacharias, que foram acionados pelo policial civil Thiago para cumprir o mandado de busca e apreensão na residência do Luís, o gordinho que já era conhecido nos meios policia por envolvimento de entorpecentes, fomos na casa dele que chegando a casa foram atendidos por ele, foi mostrado o mandado de busca e foi indagado se tinha drogas, armas ou alguma coisa na casa dele, no primeiro momento ele disse que não tinha nada, que não tinha drogas e nada, o policial Thiago localizou 8 eppendorfs, localizou uma porção de erva esverdeada, pronta para venda, aparentando ser maconha, localizou R\$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis) em espécie de notas diversas, foi localizado um rolo de plástico transparente que é utilizado para condicionar os entorpecentes, aparentemente e foi localizado dois cigarros aparentando ser maconha, que eu me recordei deles falaram que eram do filho deles, que o filho deles fazia uso de maconha e que o filho deles recebe um beneficio do governo federal, a esposa estava junto também, ela estava na casa, acho que estava com suspeita de covid, ele é bastante conhecido, já vi várias pessoas, algumas pessoas, não classe baixa, mas classe média/alta, conversando com ele, tem várias denúncias que ele ficava com a moto, tipo assim, eu já me deparei varias vezes com ele de moto em Igaraçu, o contato dele era pessoal sobre os entorpecentes, não por telefone por que ele sabia que uma poderiam quebrar o sigilo para escuta telefônica, antes desse mandando de busca na casa dele, a esposa dele fez uma ligação que está gravada lá no COPOM em Bauru, teve até disparo de arma de fogo no dia, fui até o local, ela estava bastante nervosa, alterada e chorando, ela falou que ele estava com um revólver, que ele tinha dado uns tiros e que tinha batido nela e ameaçou ela de morte, e foi perguntado o porque, e ela disse que achou umas conversas do Luís com a neta dele, de estupro de vulnerável, ela mostrou para mim disse que podia tirar foto do celular, salvei e passei tudo para policia civil e eu fiquei sabendo que ela fez um boletim de estupro de vulnerável e eu fiquei sabendo agora, ontem que essa

semana, antes da audiência que ela esta sendo ameaçada, que é pra "abraçar" o B.O da droga se não ela vai ser morta e ela fez essa ocorrência também, esta tudo registrado na delegacia; que nunca pegou ele com droga, mas que ele já foi preso pela Seccional de Jau que é a chefe da região, que ele já ficou preso por tráfico de drogas e que continuava fazendo o tráfico de drogas, dessa forma o policial civil Thiago assumiu o caso assumiu o caso, com a gente nas abordagens era difícil de pegar, o sistema dele era nos contatos pessoais, desse jeito que era as conversas dele, nunca por telefone ou ele conduzia droga ou alguma coisa com ele; que segundo a Simone que o João Lucas tem problema e fazia uso de entorpecentes, mas inclusive agora que o Luís esta preso, ela está chamando bastante a viatura para sua casa com problema do João Lucas, inclusive ontem teve uma ameaça do menino, não sei se o pai está mandando recado para ameaçar a mãe, para "abraçar" esse b.o, inclusive foi conduzido o João Lucas com a faca e foi feito o boletim de ocorrência; que referente a Simone nunca teve uma denúncia, o que eu tenho é ela relatando que o gordinho, o Luís vende drogas realmente, que ela não sabe onde ele esconde, inclusive nesse dia do disparo da arma de fogo ela disse que era uma arma pequena, que não sabia a onde ele esconde droga ou essa arma e que ele não estava mais no local, referente a ela não tem denúncia; que não tinha denúncia sobre ela vendendo entorpecentes, que a denúncia era mais referente a ele, que ele é das antigas, desde que eu estou na policia de Igarapu ele é um dos grandes vendedores que o pessoal comenta que continua vendendo drogas, inclusive ele tem uma edícula e tinha denúncia que ele escondia drogas na edícula e que ele usa essa edícula que o dinheiro localizado com ele é proveniente da edícula; que não sabe o ano que e o Luís foi preso pela Seccional de Jau, que faz bastante tempo, que sempre ele comenta e sempre ele fala que foi encontrado com droga pelos policiais de Jau, mas tem varias denúncias, eu já visualizei ele conversando com pessoas de classe média na casa dele, inclusive tem uma pessoa que morava ali por perto que não mais que já viu ele entregando e pegando pacote, inclusive tem um policial que mora a dois quarteirões, na mesma rua; que faz um bom tempo essa prisão e que sempre ele relata quando aborda, que nem nesse dia do cumprimento da busca na casa dele, ele comentou referente dessa prisão dele, que foi preso pela seccional de Jau e que hoje em dia não mexe mais com drogas; que não foi possível abordar nenhuma dessas pessoas de classe media, por que a rua é calma e como eu disse a viatura passa constantemente porque tem um policia Assunção que mora próximo da casa dele ai, o próprio policial Assunção já viu, pessoas já viram; que nunca viu ele vendendo droga, tem varias denúncias e já visualizei pessoas que são usuárias de drogas em contato com ele, na frente da casa dele; que nunca abordou nenhuma dessas pessoas porque tem o policial que mora ali próxima e não seria tão, vamos dizer assim, que ele não mexeria com drogas próximo da casa do policial; que não poderia abordar essas pessoas mais a frente, só se levantar suspeitas, 100%, eu no meu caso somente abordo a pessoa se tiver 100% de certeza que a pessoa tem algo de errado, se não, não adianta; que naquela oportunidade não tinha 100% de certeza; que não se recorda se a maconha foi embalada com o papel transparente, que inclusive foi localizado a balança de precisão; que os eppendorfs estavam com resquícios; quem localizou esses objetos foi o Thiago, que eles estavam somente no apoio; que que o cigarro estava inteiro e pesou quase oito gramas; que os eppendorfs eram de várias cores, quatro pretos, um lilás, um verde e uma rosa; que o Investigador Thiago não disse a onde localizou os cigarros; que tinha R\$ 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis) reais em espécie em notas diversas; que foi o policial Thiago que localizou, que eles só serviram de apoio; que a Simone tem medo dele, que ela não relatou nada nesse dia, só quando ela não está junto com ele, que ela tem muito medo; que ele ficou sabendo através da policial civil que esta sendo ameaçada para assumir a responsabilidade da droga, que inclusive tem o boletim de ocorrência, dizendo que dentro da cadeia o Luís está ameaçando ela, para assumir esse B.O se não vai matar ela.

Em audiência a testemunha de defesa Elias Fernandes de Aguiar disse que trabalha como pedreiro junto com Luís; que trabalha com Luís há uns três ou quatro anos; que Luís trabalhava como pedreiro; que durante todo o período que trabalharam juntos ele exerceu a função de pedreiro; que sabe que o Luís trabalhava como pedreiro; que a Simone é a esposa de Luís; que não sabe dizer se ela é boa pessoa; que trabalhava

com o Luís, mas não tinha muito contato com ela.

Em juízo a testemunha de defesa João Bosco Chirelle que conhece o Luís, pois ele já foi trabalhar na sua casa; que contratou ele; que ele construiu a sua casa; que foi há cinco meses; que a construção teve duração de oito meses; que pagou mais de quarenta e cinco mil para Luís; que Luís sempre tratou bem ele, que sempre ajudou ele pegando cheque quando precisava.

Nesta audiência a testemunha de defesa do réu Luis, Eidilisa Aparecida de Melo, disse que é inquilina de Luis e mora no imóvel dele há quatro anos; que paga R\$ 750,00 por mês; que não sabe dizer se o réu tem outros imóveis; que conhece Simone de vista pois ela vai buscar o aluguel; que sua casa é longe da casa onde o réu Luis mora.

Em sede administrativa, a ré Simone da Silva Elias afirmou que "reside no local, com o marido, ora indiciado, LUIS APARECIDO DA SILVA, junto aos filhos JOÃO LUCAS DA SILVA (19 anos) e SAMUEL HENRIQUE DA SILVA (12 anos). Que até o presente momento não possui antecedentes criminais e nem processos anteriores. Que fazia faxina, que atualmente cuida da casa e da família. Afirma que atualmente não usa mais nenhum tipo de drogas ilícitas. Que também não é traficante de drogas. Que desconhece as drogas, resquícios e demais embalagens e petrechos encontrados em sua residência. Que com relação à balança de precisão disse que achou na edícula do casal e levou para casa, para usar na cozinha. Ressalta que tinha conhecimento que o filho (JOÃO LUCAS) seria usuário de maconha. Afirma que já tentou suicídio. Que o dinheiro encontrado refere-se aos valores do alugueis recebidos por seu marido dos imóveis que possuem. Dada a palavra para o Doutor Advogado, indagada, especificamente, em relação aos pinos vazios de cocaína, afirmou que alguns seriam para seu próprio uso e outros foram achados na edícula do casal, que constantemente é alugada para festas.

Em juízo, a ré Simone da Silva Elias, disse que tem 48 anos; que é casada com o corréu Luis; que tem três filhos, com 27, 21 e 14; Que João Lucas é um de seus filhos e era réu neste processo; que que está desempregada; que recebe BPC de João Lucas e aluguel de uma casa e de uma edícula; que ganha por volta de dois mil reais com os alugueis; que que estudou até a 8ª série; que não é usuária de drogas; que nunca foi processada; que tem conhecimento da acusação.

Quanto aos fatos narrou que no dia da busca se assustou quando os policiais entraram em sua casa; que dormiu no quarto dos fundos pois tinha apanhado no dia anterior; que dormia na maioria dos dias no quarto dos fundos; que os policiais pediram para ficarem sentados; que eles fizeram buscas; que Thiago lhe chamou no quarto com Luis pois tinham achado um pino de cocaína na gaveta de Luis e Luis tinha falado que era da depoente; que nenhum dos entorpecentes ou objetos encontrados eram da depoente; que não usa drogas desde que Luis foi preso, pois quem lhe dava drogas era ele; que era usuária de cocaína; que era Luis quem lhe dava drogas; que usavam drogas juntos; que João Lucas já nasceu com problemas; que a gravidez foi complicada; que a depoente apanhou na gestação; que João Lucas nasceu com falta de oxigenação no cérebro; que os médicos descobriram que João Lucas tem uma síndrome rara; que João Lucas não tem qualquer envolvimento com as drogas; que João Lucas é usuário de maconha, mas não sabe dizer desde quando ele usava; que nunca teve apoio; que na noite anterior à busca havia apanhado; que já sofreu bastante violência domestica; que foram vinte e oito anos apanhando; que Luis sempre foi muito agressivo com a depoente; que seus filhos cresceram vivendo e vendo violência domestica dentro de casa; que a depoente pediu ajuda da policia pois Luis ficava lhe agredindo; que fazem dois meses que Luis não manda mais cartas;~que sempre que seus filhos vão visita-lo ele tenta fazer a cabeça de seus filhos; que ele fala para as crianças dizerem para a depoente calar a boca, para darem jeito da depoente calar a boca; que nas cartas tinham ameaças para os filhos, mas não diretamente para a depoente; que não sabe dizer quem consumiu os pinos que estavam em sua casa; que não sabia da existência dos pinos; que consumiam drogas quando saiam juntos; que a mulher que foi na sua casa também teve um boato de que ela saia com o Luis; que ela foi na sua casa falar com Luis; que ela falou com Luis e não com a depoente; que sempre desconfiou que João Lucas usava drogas e que Luis dava drogas para ele; que Luis sempre falava que a depoente era louca; que João

Lucas faz dividas em lugares para comprar drogas; que conseguiu uma internação para João Lucas, mas ele ficou quinze dias e saiu; que não disse que a balança era para uso domestico; que estavam querendo forçar a depoente falar que era para uso domestico; que estava sendo coagida a falar que a balança era da depoente; que falou que achou na edícula pois não sabia o que falar; que sempre que pode envia valores para Luis; que repassa por meio de sua filha pois a depoente não tem contato com Luis; que no ultimo mês sua filha pediu quatrocentos reais do aluguel; que a balança que estava em sua casa era de Luis; que não sabe dizer para que a balança era utilizava, mas ele a guardava na gaveta; que a maconha encontrada em sua casa era de seu filho para uso próprio; que não sabe dizer quem dava a maconha para seu filhos; que acredita que foi Luis quem deu a maconha para seu filhos; que Luis vendia drogas; que Luis conversava com pessoas mas a depoente não podia chegar perto; que Luis vendia drogas há uns cinco ou seis anos; que neste processo Luis disse para a depoente assumir as drogas; que ele dizia que a depoente sabia que ele era perigoso e tinha contatos com pessoas; que depois que Luis foi preso seu filhos João Lucas vende roupas deles e quer tirar coisas de dentro de casa para manter o vício.

Em solo policial o réu Luís Aparecido da Silva aduziu que “atualmente trabalha como pedreiro (construtor e mestre de obras), auferindo renda mensal média de R\$ 5.000,00, proveniente dos aluguéis de suas casas (três) e mais uma edícula que aluga para festas. Que reside no local dos fatos combinados a sua esposa SIMONE DA SILVA ELIAS e seus filhos JOÃO LUCAS DA SILVA (19 anos) e SAMUEL HENRIQUE DA SILVA (12 anos). Afirma que atualmente não usa mais nenhum tipo de drogas ilícitas. Que também não é traficante de drogas. Que desconhece as drogas, pinos com resquícios, embalagens e demais petrechos encontrados em sua residência. Que ressalta que a maconha era do filho (JOÃO LUCAS) e que os pinos de cocaína, embora não tivesse conhecimento, estavam vazios. Que com relação à balança de precisão encontrada, disse pertencer a sua esposa Simone que utiliza na cozinha. Quanto ao dinheiro encontrado refere-se aos aluguéis recebidos por seus imóveis”.

Em audiência o réu Luís Aparecido da Silva explanou que tem 55 anos; que é casado há mais de trinta com Simone, corré deste processo; que tem três filhos; que seus filhos tem 29, 22 e 15 anos de idade; Que um de seus filhos é João Lucas que era réu nesse processo; que quando foi preso não trabalhava e vivia dos alugueis das casas e edículas; que não é usuário de drogas; que ganha por volta de três mil e quinhentos a quatro mil reais; que estudou até a 2ª série do ensino fundamental; que já foi processado; que tem conhecimento das acusações.

Quantos aos fatos narrou que os policiais foram em sua casa por volta de sete e meia da manhã; que eles disseram que havia denuncias de trafico contra o gordinho; que seu nome é Luis da Edicula; que há vários gordinhos em Igaraçu; que autorizou os policiais a entrarem no local; que entraram no seu quarto, reviraram tudo e não acharam nada; que entraram no quarto de seu filhos João Lucas e acharam duas pontas de maconha; que João Lucas disse que o cigarro de maconha era seu para uso pessoal; que o policial foi para a cozinha e sua esposa saiu do quarto; que sua esposa disse que estava dormindo no quarto do fundo; que no quarto onde ela estava dormindo acharam pinos; que sua esposa na hora falou que tinha problema de depressão e usava drogas; que ela disse que os pinos eram dela para uso próprio; que então todos sentaram na sala; que na gaveta da cozinha encontraram uma balança; que não precisa vender drogas pois recebe por volta de quatro a cinco mil reais; que quando trabalhava ganhava de nove a dez mil reais por mês; que conheceu sua esposa com 18 anos e a tirou de uma casa de prostituição e deu de tudo para ela; que ela é a mulher da sua vida e não sabe o motivo dela estar fazendo isso com ela; que fazem mais de trinta anos que estavam juntos; que estavam em casa e uma mulher foi em sua casa perguntando por sua mulher; que sua esposa viu essa mulher pegou os filhos es saiu de casa; que essa mulher disse que sua esposa estava se relacionando com seu marido; que então houve uma briga; que começaram a brigar e o depoente bateu nela; que ela pegou uma faca e o depoente saiu correndo e derrubou uma mesa; que nunca viu seu filho usando drogas; que seu filhos so anda com má companhia e volta e meia ele pedia dinheiro e com certeza era para droga; que a maconha encontrada em sua casa era dele; que a balança foi encontrada por Simone na edícula quando fez uma

faxina; que a pessoa que

Quanto a pratica dos crimes de tráfico e associação para tráfico de entorpecentes, deve-se, de igual modo, dar relevância aos depoimentos das testemunhas policiais. Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os policiais faltassem com a verdade e incriminassem injustamente os réus. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275), inclusive porque “o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu”(TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

Ocorre que, em que pese as palavras dos policiais, extrai-se do conjunto probatório que foram apreendidos 01 (uma) porção de “maconha”, com peso líquido aproximado de 0,27g (vinte e sete centigramas) e 02 porções de “maconha”, sob a forma de cigarros artesanais, com peso líquido aproximado de 0,33g (trinta e três centigramas).

A quantidade de droga apreendida não permite concluir com certeza que essa droga seria destinada à mercancia. De fato foi apreendida droga, mas não houve qualquer prova de atividade típica de venda ilícita de entorpecentes.

A corré Simone imputa a Luis a venda de entorpecentes, todavia, não é possível tomar seu depoimento sem temperamentos. Seu depoimento foi imbuído de questões pessoais visivelmente tendenciosas a incriminar o corréu. Houve supostas questões anteriores de cunho pessoal e amoroso que podem ter influenciado seu depoimento. Assim, não é possível dar a necessária credibilidade a esse depoimento. A única prova no sentido da condenação de Luis seria esse depoimento porque, como já dito, o material encontrado na residência, isoladamente, aponta mais para um delito de posse de drogas para consumo próprio.

Por outro lado, não há como acolher o pleito desclassificatório. Há duvidas sobre a propriedade do entorpecente encontrado na residência. Ambos os réus informaram que eram de João Lucas e, assim, pode ser que a droga seja dele em verdade.

Havendo dúvidas com relação aos delitos imputados aos réus, o caso é de aplicação do Favor Rei, com a consequente absolvição dos acusados em relação a todas as imputações.

Ante o exposto, na forma do artigo 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e em consequência, ABSOLVO os réus: (a) SIMONE DA SILVA ELIAS e (b) LUIS APARECIDO DA SILVA de todas as imputações formuladas na denúncia por suposta infração ao disposto no artigo 33, caput e artigo 35, caput da Lei Nº 11.343/06 c.c artigo 69 do Código Penal.

Diante da absolvição expeça-se alvará de soltura em relação ao réu LUIS APARECIDO DA SILVA

Sem custas diante da absolvição.

Defiro a restituição de todos os bens e valores apreendidos nestes autos, com exceção do entorpecente, que deverão ser destruídos se ainda não foram.

Fixo os honorários advocatícios em 70% da tabela, expedindo-se o necessário desde logo e ficando o restante a ser apreciado quando do trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C.

Barra Bonita, 04 de março de 2022.